

2020 年注册会计师全国统一考试

《经济法》试题及答案

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. “君主们在任何时候都不得不服从经济条件，并且从来不能向经济条件发号施令。”马克思的这句名言所体现的法的特征是（ ）。

- A. 法是统治阶级意志的体现
- B. 法受物质生活条件的制约
- C. 法是国家意志的体现
- D. 法是由国家强制力保障实施的行为规范

答案：B

2. 下列关于法人权利能力与行为能力的表述中，正确的是（ ）。

- A. 法人先取得权利能力，后取得行为能力
- B. 法人终止时，权利能力和行为能力同时消灭
- C. 所有法人都有权利能力，但并非所有法人都有行为能力
- D. 法人的行为能力只能通过其法定代表人实现

答案：B

3. 根据民事法律制度的规定，下列关于民事法律行为概念的表述中，正确的是（ ）。

- A. 民事法律行为以意思表示为要素
- B. 民事法律行为包括事实行为
- C. 民事法律行为包括侵权行为
- D. 民事法律行为的目的是指行为人实施行为的动机

答案：A

4. 根据民事法律制度的规定，下列关于负担行为与处分行为的表述中，正确的是（ ）。

- A. 负担行为直接导致既有权利的变动
- B. 民事主体根据负担行为所负担的义务不包括不作为义务
- C. 负担行为产生的是债法上的法律效果

D. 处分行为中的权利人享有履行请求权

答案：C

5. 根据物权法律制度的规定，下列物权变动中，须经登记方可生效的是（ ）。

- A. 转让土地承包经营权
- B. 设定地役权
- C. 在生产设备上设定抵押权
- D. 设立建设用地使用权

答案：D

6. 根据合同法律制度的规定，下列关于承诺的表述中，正确的是（ ）。

- A. 要约以对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
- B. 承诺人可以撤回承诺，但撤回承诺的通知不得晚于承诺通知到达要约人
- C. 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人表示反对外，该承诺有效
- D. 承诺的内容应与要约的内容一致，否则视为新要约

答案：B

7. 根据合同法律制度的规定，下列关于赠与合同撤销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 受赠人有法律规定的忘恩行为时，即使赠与具有救灾性质，赠与人也可以撤销赠与
- B. 受赠人严重侵害赠与人的近亲属的，赠与人不得以此为由撤销赠与
- C. 赠与人的撤销权，须从撤销原因发生之日起1年内行使
- D. 赠与人因受赠人的侵害行为而死亡的，赠与人的继承人行使撤销权的期间是自知道或者应当知道撤销原因之日起1年

答案：A

8. 根据合伙企业法律制度的规定，下列主体中，可以成为普通合伙人的是（ ）。

- A. 某公益性事业单位
- B. 创业板上市的某民营企业
- C. 某大型国有企业
- D. 某个人独资企业

答案：D

9. 根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，属于当然退伙事由的是（ ）。

- A. 合伙人未履行出资义务
- B. 合伙人个人丧失偿债能力
- C. 合伙人执行合伙事务时有不正当行为
- D. 合伙人因故意或重大过失给合伙企业造成损失

答案：B

10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于有限合伙企业合伙事务执行人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 合伙协议可以约定由有限合伙人担任合伙事务执行人
- B. 合伙协议无约定的情况下，全体普通合伙人是合伙事务的共同执行人
- C. 合伙事务执行人执行合伙事务造成合伙财产损失的，应向合伙企业或其他合伙人承担赔偿责任
- D. 合伙事务执行人不得要求合伙企业就执行事务的劳动付出支付报酬

答案：B

11. 根据合伙企业法律制度的规定, 合伙企业解散的, 应当进行清算。下列各项中, 应当以合伙企业财产优先支付的是 ()。

- A. 所欠税款
- B. 清算费用
- C. 职工工资
- D. 所欠债务

答案: B

12. 甲有限责任公司的职工股东乙未履行出资义务, 经公司催告在合理期间内仍拒绝缴纳。根据公司法律制度的规定, 有权作出决议解除乙股东资格的公司机构是 ()。

- A. 董事会
- B. 监事会
- C. 股东会
- D. 职工代表大会

答案: C

13. 甲有限责任公司的股东乙起诉公司请求分配利润。该公司另一股东丙得知后, 在一审法庭辩论终结前, 基于同一分配方案也提出分配利润的请求并申请参加诉讼。根据公司法律制度的规定, 丙在本案中的诉讼地位是 ()。

- A. 共同原告
- B. 共同被告
- C. 无独立请求权的第三人
- D. 有独立请求权的第三人

答案: A

14. 根据公司法律制度的规定, 下列事项中, 属于禁止使用公司资本公积金的情形是 ()。

- A. 扩大生产经营
- B. 转增公司资本
- C. 弥补公司亏损
- D. 长期股权投资

答案: C

15. 根据证券法律制度的规定, 上市公司应当在每个会计年度结束之日起一定期限内编制年度报告并披露。该期限是 ()。

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 6 个月

答案: C

16. 根据证券法律制度的规定, 公司拟在创业板首次公开发行股份并上市的, 发行后股本总额的最低数额应当是 ()。

- A. 1 000 万元
- B. 2 000 万元
- C. 3 000 万元
- D. 4 000 万元

答案: C

17. 根据证券法律制度的规定, 对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议, 并进行反向证券交易, 影响或者意图影响证券交易价格的行为是 ()。

- A. 内幕交易行为
- B. 虚假陈述行为
- C. 操纵市场行为
- D. 编造、传播虚假信息的行为

答案: C

18. 根据票据法律制度的规定, 下列主体中, 属于票据上主债务人的是 ()。

- A. 支票出票人
- B. 汇票承兑人
- C. 汇票出票人
- D. 支票付款人

答案：B

19. 根据企业国有资产法律制度的规定，国有金融企业经批准进行改组改制涉及资产评估的，其资产评估项目应经特定部门核准。该特定部门是（ ）。

- A. 财政部门
- B. 国有资产监督管理部门
- C. 证券监督管理部门
- D. 市场监督管理部门

答案：A

20. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于我国反垄断民事诉讼举证责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 对于横向垄断协议的排除、限制竞争效果，由人民法院直接认定，原、被告均不承担举证责任
- B. 对于纵向垄断协议的排除、限制竞争效果的证明，适用举证责任倒置
- C. 对于横向垄断协议的排除、限制竞争效果，适用“谁主张，谁举证”原则
- D. 对于纵向垄断协议的排除、限制竞争效果，适用“谁主张，谁举证”原则

答案：D

21. 下列经营者集中附加的限制性条件中，属于结构性条件的是（ ）。

- A. 剥离知识产权
- B. 许可关键技术
- C. 终止排他性协议
- D. 开放平台等基础设施

答案：A

22. 下列关于《外商投资法》的特色与创新的表述中，正确的是（ ）。

- A. 从投资行为法转型为企业组织法
- B. 全面落实外商投资国民待遇原则
- C. 仅适用于外商直接投资，不适用于间接投资
- D. 相比外商投资促进和保护，更加强调对外商投资的管理

答案：B

23. 某非敏感类境外投资项目，投资主体为地方企业，中方投资额为2亿美元。根据涉外投资法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 该项目应由国家发展改革委核准
- B. 该项目应由国家发展改革委备案
- C. 该项目应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门核准
- D. 该项目应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门备案

答案：D

24. 根据外汇管理法律制度的规定，下列关于经常项目外汇管理制度的表述中，正确的是（ ）。

- A. 经常项目包括贸易收支、服务收支和经常转移，但不包括投资收益
- B. 经常项目外汇收入实行强制结汇制
- C. 经常项目外汇支出凭有效单证进行审批

D. 经常项目外汇收支需有真实、合法的交易基础

答案：D

二、多项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 下列关于法律与道德的关系的表述中，正确的有（ ）。

- A. 法律规范和道德规范的调整范围相互交叉
- B. 法律属于社会制度，道德属于社会意识形态
- C. 法律规定的是权利，道德强调的是义务
- D. 法律由国家强制力保障实施，道德主要靠舆论、内心信仰和宣传教育等手段实现

答案：ABD

2. 添附是所有权取得的特殊方式。根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于添附的有（ ）。

- A. 先占
- B. 加工
- C. 附合
- D. 混合

答案：BCD

3. 担保有约定担保和法定担保之分。根据合同法律制度的规定，下列各项中，属于约定担保的有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 留置
- D. 定金

答案：ABD

4. 甲、乙、丙三人共同出资成立某普通合伙企业，合伙协议约定甲担任合伙事务执行人，但并未约定其执行事务的权限。根据合伙企业法律制度的规定，下列事项中，甲无权单独决定的有（ ）。

- A. 变更该企业的名称
- B. 变更该企业的经营范围
- C. 变更该企业主要经营场所的地点
- D. 聘任丁担任该合伙企业总经理

答案：ABCD

5. 根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，属于合伙人通知退伙应当满足的条件有（ ）。

- A. 合伙协议未约定合伙企业的经营期限
- B. 退伙不给合伙企业事务执行造成不利影响
- C. 提前 30 日通知其他合伙人
- D. 其他合伙人一致同意

答案：ABC

6. 根据公司法法律制度的规定，下列关于有限责任公司股东增资优先认缴权的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股东享有优先认缴权须以公司决议为前提
- B. 股东的优先认缴权只能依其实缴出资比例行使

- C. 股东可以放弃优先认缴权
- D. 股东可以将其优先认缴权转让给其他股东

答案：CD

7. 根据证券法律制度的规定，在我国境内发行下列证券时，应当适用《中华人民共和国证券法》的有（ ）。

- A. 股票
- B. 公司债券
- C. 政府债券
- D. 存托凭证

答案：ABD

8. 根据证券法律制度的规定，下列情形中，属于上市公司主动退市的有（ ）。

- A. 上市公司向证券交易所主动提出退市申请
- B. 上市公司股份被要约收购，不再具备上市条件
- C. 上市公司被吸收合并，丧失法人资格
- D. 上市公司股东大会决议解散公司

答案：ABCD

9. 根据票据法律制度的规定，下列各项中，属于汇票到期日记载方式的有（ ）。

- A. 见票即付
- B. 定日付款
- C. 出票后定期付款
- D. 见票后定期付款

答案：ABCD

10. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列各项中，属于企业国有资产产权登记内容的有（ ）。

- A. 出资人名称、住所
- B. 企业的现金流
- C. 企业的实收资本
- D. 企业的投资情况

答案：ACD

11. 下列主体中，属于《反垄断法》规制对象的有（ ）。

- A. 经营者
- B. 行业协会
- C. 行政机关
- D. 具有管理公共事务职能的组织

答案：ABCD

12. 根据反垄断法律制度的规定，下列各项中，属于反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为时可采取的措施的有（ ）。

- A. 进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查
- B. 复制被调查的有关部门的会计账簿和电子数据
- C. 要求被调查的经营者的利害关系人说明有关情况
- D. 查封、扣押相关证据

答案：ABCD

13. 根据涉外投资法律制度的规定，下列关于外商投资保护的表述中，正确的有（ ）。

- A. 国家对于外国投资者的投资，原则上可以实行征收
- B. 外国投资者在中国境内的利润，可以依法以人民币或者外汇自由汇出

- C. 外国投资者、外商投资企业认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在依法对行政行为申请行政复议或者提起行政诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查
- D. 行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制或者变相强制外国投资者、外商投资企业转让技术

答案：BCD

14. 根据外汇管理法律制度的规定，下列外汇资金中，境内机构可以用于境外直接投资的有（ ）。

- A. 自有外汇资金
- B. 符合规定的国内外汇贷款
- C. 人民币购汇
- D. 该机构留存境外的境外直接投资所得利润

答案：ABCD

三、案例分析题（本题型共 4 小题 55 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 60 分。）

1.（本小题 10 分。）2019 年 9 月 5 日，人民法院受理债权人针对债务人甲公司提出的破产申请。随后，甲公司及其股东张某（出资额占甲公司注册资本的比例为 15%）均向人民法院提出重整申请，甲公司同时提出自行管理财产和营业事务的申请。9 月 18 日，人民法院裁定甲公司重整，批准甲公司自行管理财产和营业事务，并指定乙会计师事务所为管理人。

重整计划草案调减了甲公司出资人的相应权益，需债权人会议出资人组对此进行表决。甲公司共有股东 20 人，其中 10 名股东赞成重整计划草案，合计出资比例为 45%；4 名股东反对重整计划草案，合计出资比例为 15%；其余股东未参加表决。

重整期间，甲公司所欠丙银行一笔借款到期，该笔借款以甲公司正在使用的一台生产设备为抵押担保。丙银行要求将该设备变卖以实现其抵押权。

重整期间，甲公司擅自将存放于公司仓库的一批贵重原材料转移给其关联企业。部分债权人将此情况报告了管理人乙会计师事务所。乙会计师事务所认为，人民法院已批准甲公司自行管理财产和营业事务，因此管理人不再负有义务。

根据上述内容，分别回答下列问题：

- （1）张某是否有资格向人民法院提出重整申请？并说明理由。
- （2）重整计划草案是否通过了出资人组表决？并说明理由。
- （3）重整期间，丙银行能否就甲公司抵押的设备实现抵押权？并说明理由。
- （4）乙会计师事务所关于“人民法院已批准甲公司自行管理财产和营业事务，因此管理人不再负有义务”的观点是否正确？并说明理由。
- （5）对于甲公司擅自转移财产的行为，债权人可以通过何种途径获得法律救济？并说明理由。

答案:

(1) 张某有资格向人民法院提出破产重整申请。根据企业破产法律制度的规定,债权人申请对债务人进行破产清算的,在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前,债务人或者出资额占债务人注册资本 1/10 以上的出资人,可以向人民法院申请重整。

(2) 重整计划草案通过了出资人组的表决。根据破产法律制度的规定,出资人组对重整计划草案中涉及出资人权益调整事项的表决,经参与表决的出资人所持表决权 2/3 以上通过的,即为该组通过重整计划草案。参加表决股东的合计出资比例为 60%,其中投赞成票的股东的合计出资比例为 45%,超过了法定比例。

(3) 重整期间,丙银行不能就甲公司抵押的设备实现抵押权。根据企业破产法律制度的规定,重整期间,为了不因以担保财产清偿执行而影响债务人生产经营,原则上对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。

(4) 乙会计师事务所关于“人民法院已批准甲公司自行管理财产和营业事务,因此管理人不再负有义务”的观点不正确。根据企业破产法律制度的规定,经人民法院批准由债务人自行管理财产和营业事务的,管理人应当对债务人的自行管理行为进行监督。

(5) 债权人可以向人民法院提出申请,作出终止债务人自行管理的决定。根据企业破产法律制度的规定,甲公司擅自转移财产属于严重损害债权人利益的行为,管理人应当申请人民法院作出终止债务人自行管理的决定。本案中,由于管理人急于履行其监督义务,债权人可以直接向人民法院提出申请。

2. (本小题 10 分,可以选用中文或英文解答,如使用英文解答,须全部使用英文,答题正确的,增加 5 分,最高得分为 15 分。)A 公司为支付工程款,向 B 公司签发了一张以甲银行为承兑人、金额为 50 万元的银行承兑汇票。甲银行作为承兑人在票面上签章。

B 公司财务人员项某利用职务之便将汇票盗出,伪造 B 公司财务专用章和法定代表人签章,将汇票背书转让给与其合谋的 C 公司。C 公司又将该汇票背书转让给 D 公司,用于偿付货款。D 公司对于汇票伪造一事不知情。

后来 D 公司被 E 公司吸收合并,E 公司于汇票到期日向甲银行提示付款;甲银行以 E 公司不是汇票上的被背书人为由拒付,E 公司遂向 B、C 公司追索。B 公司拒绝,理由是:票据转让背书系项某与 C 公司合谋伪造,C 公司及其后手 D 公司均未取得票据权利。

根据上述内容,分别回答下列问题:

- (1) C 公司是否取得票据权利?并说明理由。
- (2) D 公司是否取得票据权利?并说明理由。
- (3) B 公司是否应当承担票据责任?并说明理由。
- (4) C 公司是否应当承担票据责任?并说明理由。

答案:

(1) C 公司未取得票据权利。C 公司与项某合谋,伪造的背书行为无效,故不能取得票据权利。

(2) D 公司取得票据权利。虽然 C 公司并非票据权利人,但 D 公司善意且无重大过失,且支付了相应对价,故取得票据权利。

(3) B 公司不应承担票据责任。由于 B 公司的签章系项某伪造,B 公司并未在汇票

上签章，因此不是票据义务人，不应承担票据责任。

(4) C 公司应当承担票据责任。票据伪造行为虽为无效，但 C 公司的签章是真实的，该真实签章的效力不受伪造行为影响。

3. (本小题 17 分。) 甲公司获悉乙医院欲购 10 台呼吸机，遂于 2017 年 6 月 3 日向乙医院发出要约函，称愿以 30 万元的总价向乙医院出售呼吸机 10 台，乙医院须先支付定金 5 万元，货到后 10 日内支付剩余货款，质量保证期为 5 年。2017 年 7 月 6 日，乙医院获知信件内容，并于同日向甲公司发出传真表示同意要约，但同时提出：总价降为 28 万元，2017 年 9 月 5 日前交付全部货物，我方于 2017 年 10 月 10 日前支付剩余货款；任何一方未按约履行，均须向对方支付违约金 5 万元。次日，甲公司回复传真表示同意。双方未约定货物交付地点及方式。

2017 年 7 月 29 日，乙医院向甲公司支付定金 5 万元。次日，甲公司将呼吸机交付承运人丙公司。2017 年 8 月 10 日，乙医院收到 8 台呼吸机，且其中 2 台存在瑕疵：1 台外观有轻微划痕，1 台严重变形无法正常使用。经查，甲公司漏发 1 台，实际只发了 9 台；运输途中遇山洪暴发被洪水冲走 1 台；2 台呼吸机的瑕疵系因甲公司员工不慎碰撞所致。

2017 年 10 月 13 日，乙医院要求甲公司另行交付 4 台呼吸机，否则将就未收到的 2 台呼吸机以及存在瑕疵的 2 台呼吸机部分解除合同；并要求甲公司支付违约金 5 万元，同时双倍返还定金。甲公司要求乙医院支付剩余货款 23 万元，并告知乙，甲公司之前委托丁公司保管 1 台全新呼吸机，已通知丁公司向乙医院交付以补足漏发的呼吸机，其余则未作出回应。乙医院表示同意接收丁公司交来的呼吸机。

甲公司交付乙医院的呼吸机中有 1 台一直未启用。直至 2019 年 12 月 5 日启用时，乙医院才发现该台呼吸机也因质量瑕疵无法使用，遂向甲公司主张赔偿，甲公司拒绝。

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 甲公司与乙医院的买卖合同何时成立？并说明理由。
- (2) 乙医院是否有权就外观有划痕和严重变形无法使用的呼吸机部分解除合同？并分别说明理由。
- (3) 甲公司是否有权要求丙公司赔偿被洪水冲走的呼吸机？并说明理由。
- (4) 甲公司是否有权要求乙医院支付被洪水冲走呼吸机的价款？并说明理由。
- (5) 乙医院是否有权要求甲公司同时支付违约金和双倍返还定金？并说明理由。
- (6) 甲公司通知丁公司向乙医院交付呼吸机，是否构成甲公司向乙医院的交付？并说明理由。
- (7) 乙医院是否有权要求甲公司就 2019 年 12 月 5 日发现的呼吸机质量瑕疵进行赔偿？并说明理由。

答案：

(1) 甲公司与乙医院的买卖合同于 2017 年 7 月 7 日成立。根据合同法律制度的规定，2017 年 7 月 6 日乙公司向甲公司发出的传真，改变了价款等内容，构成对要约内容的实质变更，属于新要约，甲公司次日的回复构成对此新要约的承诺。

(2) 乙医院无权就外观有划痕的呼吸机主张部分解除合同，但有权就严重变形的呼吸机主张部分解除合同。根据合同法律制度的规定，因标的物不符合质量要求，致使不能

实现合同目的的,买受人可以解除合同。外观划痕不影响合同目的,不构成解除事由。又据法律规定,标的物为数物,其中一物不符合约定的,买受人可以就该物解除合同,因此,就严重变形影响使用的呼吸机,乙公司有权部分解除合同。

(3) 甲公司无权请求丙公司赔偿被洪水冲走的呼吸机。根据合同法律制度的规定,承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力等造成的,不承担赔偿责任。本案中,山洪暴发构成不可抗力,呼吸机被洪水冲走,承运人丙公司不承担责任。

(4) 甲公司有权要求乙医院支付被洪水冲走呼吸机的价款。根据合同法律制度的规定,当事人没有约定交付地点或约定不明确,标的物需要运输的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。呼吸机被山洪冲走构成标的物灭失的风险,应由买受人承担,故乙医院有义务支付该呼吸机的价款。

(5) 乙医院无权要求甲公司同时支付违约金和双倍返还定金。根据合同法律制度的规定,在同一合同中,当事人既约定违约金,又约定定金的,在一方违约时,当事人只能选择适用违约金条款或定金条款,不能同时要求适用两个条款。

(6) 甲公司通知丁公司直接向乙医院交付呼吸机,构成甲公司向乙医院的交付。根据物权法律制度的规定,动产物权设定和转让前,第三人依法占有该动产的,负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。

(7) 乙医院有权要求甲公司就2019年12月5日发现的呼吸机质量瑕疵进行赔偿。根据合同法律制度的规定,出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以依法要求其承担违约责任。但买受人收到标的物应当及时检验并通知出卖人,买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的,视为标的物质量符合约定,但对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用该两年的规定。乙公司就该瑕疵通知甲公司时虽然已经超过两年,但因双方约定的质量保证期为5年,乙公司在质量保证期内通知甲公司,有权主张甲公司损害赔偿。

4. (本小题18分。)甲公司为上市公司。2019年5月,以甲公司董事长为首的8名董事和高管所持公司股票的限售期到期。

2019年5月底,农业农村部向社会通报猪瘟疫情。6月5日,财经媒体大同财经发布新闻报道称,甲公司正在与某科研机构合作研发“可有效预防非洲猪瘟的疫苗”;当日,甲公司股票交易价格明显上涨。6月18日,甲公司发布重大合同公告,声称公司研发的兽用疫苗注射液将投入产业化生产,对猪瘟的预防率达到100%,并将给公司带来显著业绩增长;当日,甲公司股票涨停,交易量显著增多,8名董事和高管各自售出部分股票。

6月19日,农业农村部发布公告称“目前尚未有任何猪瘟商品化疫苗获批或上市,且目前尚无预防率为100%的猪瘟疫苗”。证券交易所亦于同日就甲公司6月18日披露的公告向甲公司发出问询函。甲公司回复称,6月18日的公告误将“兽用注射液”写成“兽用疫苗注射液”。当日,甲公司股票跌停。

2020年2月4日,甲公司发布公告称:因公司涉嫌证券违法行为,证监会决定对甲公司立案调查。

投资者李某于2019年6月5日买入甲公司股票,于2019年6月19日卖出。投资者

赵某于 2019 年 6 月 18 日买入甲公司股票,并一直持有。投资者孙某于 2019 年 6 月 3 日买入甲公司股票,于 2020 年 3 月陆续卖出。2020 年 5 月,李某、赵某和孙某分别向人民法院提起虚假陈述民事赔偿诉讼,要求甲公司及其董事、高管赔偿投资损失。

李某向人民法院主张:虚假陈述实施日为 2019 年 6 月 5 日。孙某向人民法院主张:虚假陈述揭露日为 2020 年 2 月 4 日证监会立案调查公告之日。

人民法院查明:公司股票价格自 2019 年 6 月 19 日跌停后,一直处于相对低位;2020 年 2 月 4 日公司股价没有明显下跌。人民法院将 2019 年 6 月 19 日认定为虚假陈述揭露日,并驳回李某和孙某的起诉。

在赵某提起的诉讼中,甲公司董事长等人提出:虚假陈述行为人是甲公司,公司董事和高管不应该作为虚假陈述民事赔偿诉讼的共同被告。

证监会在调查中发现:甲公司 8 名董事和高管在 6 月初向交易所报备减持计划的同时,授意大同财经记者袁某发布公司研发“非洲猪瘟疫苗”的新闻,有证据表明袁某应当知道该新闻是不真实的。稽查人员认为:甲公司 8 名董事和高管的行为构成操纵市场;袁某也违反了证券法的相关规定。袁某辩称:他不是信息披露义务人,其作为记者有权进行财经新闻报导,没有义务核实信息的真实性,因此没有违反证券法。

根据上述内容,分别回答下列问题:

- (1) 甲公司 6 月 18 日的公告构成哪些类型的信息披露违法行为?并分别说明理由。
- (2) 甲公司董事长关于“公司董事和高管不应该作为共同被告”的主张是否成立?并说明理由。
- (3) 李某关于“虚假陈述实施日为 2019 年 6 月 5 日”的主张是否成立?并说明理由。
- (4) 法院将 2019 年 6 月 19 日认定为虚假陈述揭露日,是否符合证券法律制度的规定?并说明理由。
- (5) 法院认可投资者赵某的原告资格,是否符合证券法律制度的规定?并说明理由。
- (6) 甲公司董事和高管的行为是否构成操纵市场?并说明理由。
- (7) 袁某关于“他不是信息披露义务人”“没有义务核实信息的真实性”的辩解是否成立?并说明理由。

答案:

(1) 甲公司 6 月 18 日的公告构成信息披露违法行为中的虚假记载和误导性陈述。信息披露义务人在信息披露文件中所披露内容进行不真实记载,应当认定构成所披露的信息有虚假记载的信息披露违法行为。信息披露义务人在信息披露文件中或者通过其他信息发布渠道、载体,作出不完整、不准确陈述,致使或者可能致使投资者对其投资行为发生错误判断的,应当认定构成所披露的信息有误导性陈述的信息披露违法行为。

(2) 甲公司董事长关于“公司董事和高管不应该作为共同被告”的主张不成立。根据证券法律制度的规定,信息披露义务人虚假陈述致使投资者在证券交易中遭受损失的,信息披露义务人应当承担赔偿责任,发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员,应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外(或答:信息披露义务人的

董事、高管与信息披露义务人针对虚假陈述民事赔偿责任承担连带责任，除非能证明自己没有过错)。

(3) 李某关于“虚假陈述实施日为2019年6月5日”的主张不成立。虚假陈述实施日，是指信息披露的公布日，即信息披露义务人在指定信息披露媒体发布虚假陈述文件的日期。在本案中，信息披露义务人是甲公司，甲公司于6月18日发布重大合同公告，该日即为甲公司实施虚假陈述的日期。

(4) 法院将2019年6月19日认定为虚假陈述揭露日，符合证券法律制度的规定。虚假陈述被揭示的意义在于其对证券市场发出了一个警示信号，提醒投资者重新判断股票价值，进而对市场价格产生影响。市场在2019年6月19日对农业农村部公告有明显反应，6月19日被认定为虚假陈述揭露日符合法律规定（或答：6月19日农业农村部的公告起到了揭露或澄清的效果，即可得分）。

(5) 法院认可投资者赵某的原告资格，符合证券法律制度的规定。虚假陈述民事赔偿诉讼的原告投资者应该在虚假陈述实施日及以后，至揭露日或者更正日之前买入该证券；并在虚假陈述揭露日或者更正日及以后，因卖出该证券发生亏损，或者因持续持有该证券而产生亏损。本案虚假陈述实施日是2019年6月18日，赵某于当日买入后一直持有，符合有关原告资格的规定。

(6) 甲公司董事和高管的行为构成操纵市场。证券法律制度规定，“禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量……利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易”。在本案中，甲公司高管授意袁某发布虚假信息，误导市场，致使6月18日当日股票涨停，影响了证券交易价格，该行为构成《证券法》规定的操纵市场（或答：当日交易量显著增多、影响了证券交易量，构成《证券法》的操纵市场）。

(7) 袁某关于“他不是信息披露义务人”“没有义务核实信息的真实性”的辩解，不成立。《证券法》规定，禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场。即使不是信息披露义务人，也有义务在知道或应当知道信息为虚假信息或误导性信息时，不予传播。